

1507234-85.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... da reincidência gerada pela condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes, com trânsito em julgado em 17/11/17 - 31ª Vara Criminal, resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

A pena será cumprida em regime inicial semiaberto, não se mostrando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1507234-85.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507234-85.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083346/2022 - 26º D.P. SACOMA, 23873949 -

26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD ROGER DE OLIVEIRA PEREIRA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 368/2022

RICHARD ROGER DE OLIVEIRA PEREIRA, está sendo processado incurso no 180, caput, do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 89-91, segundo a qual "[...] no dia 25 de março de 2022, por volta de 16h30, na Rodovia dos Imigrantes, 10, Vila Fachini, nesta cidade e comarca, RICHARD ROGER DE OLIVEIRA PEREIRA, qualificado a fls. 19, conduzia, em proveito próprio, o automóvel Honda/Fit, placas originais GJL0037, produto de crime de furto, conforme noticiado no RDO 563085/2022 (fls. 44/46), em prejuízo de Sérgio Hideshi Okubo, coisa que sabia ser produto de crime. Segundo consta, o veículo Honda/Fit, placas originais GJL0037, foi furtado no dia 13 de março de 2022, consoante se infere do RDO 563085/2022 (fls. 44/46). Posteriormente ao crime, o denunciado o adquiriu. Consta, ainda, que no dia 25 de março de 2022, por volta de 16h30, na Rodovia dos Imigrantes, 10, Vila Fachini, nesta cidade e comarca, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando visualizaram um veículo transitando em atitude suspeita na via pública, tendo ele como condutor o denunciado RICHARD. Ato contínuo, o veículo foi abordado e os seus ocupantes foram revistados, não tendo sido encontrado nada digno de registro na posse deles. Na sequência, os mesmos policiais militares vistoriaram o veículo e constataram que

se tratava de automóvel furtado, além do que suas placas estavam trocadas, isto é, na ocasião da apreensão o automóvel apresentava as placas falsas ELP3A85. As circunstâncias da prisão, aliadas ao fato de o denunciado estar conduzindo veículo produto de furto, sem qualquer razão para tanto, são mais do que evidentes que ele tinha ciência de sua procedência espúria. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 21 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 22.

Recebida a denúncia em 13/04/2022 (fls. 101-102). Citado o réu em 19/05/2022 (fls. 120).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída ao longo do contraditório, aliada à materialidade delitiva expõe as circunstâncias de recuperação do bem, antes produto de crime, com inequívoca demonstração de que fora recebido e conduzido pelo réu em via pública, plenamente conhecedor da origem espúria.

Nesse sentido, os policiais militares Raul Miguel De Gouveia e Filipe André Lourenço da Silva narraram em juízo terem recebido o alerta sobre a passagem do veículo descrito na denúncia por um radar inteligente e seu condutor, ora réu, obedeceu imediatamente a determinação de parada. No interior do auto, o réu era acompanhado por três indivíduos e nada de ilícito fora encontrado em poder dos ocupantes do auto. Porém, o emplacamento ostentado não era correspondente à numeração de chassi, apurando-se se tratar o veículo de produto de furto. Instado a esclarecer a procedência do auto, o réu alegou aos depoentes que fora a determinado local na companhia de amigos e, por não ter dinheiro para retornar, aceitou receber o veículo e, segundo afirmava, sem que tivesse ciência sobre a origem espúria do bem.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou que tivesse ciência sobre a origem ilícita do veículo. Disse ter sido chamado por um amigo para ir a casa do pai daquele e que ao amigo entregaria um determinado valor. Assim, dirigiram-se para o local e, lá chegando, o pai não estaria, motivo pelo qual o amigo aceitara o veículo de terceira pessoa para que fosse trazido à região do Brás e, com isso, teriam o valor para custearem o valor para o retorno. Segundo afirmou o réu, ao receber o auto, ficou entendido "Ele ia nos ajudar e nós ajuda-lo", explicando o interrogando que a orientação seria de que deixasse o carro na via pública e nele a chave de ignição. Alguém viria buscar.

Esse é contexto probatório delineado nos autos.

Os depoimentos policiais se mostram autênticos, sinceros e pautados no estrito cumprimento do dever legal, ao reconstituírem comportamento do condutor, ora acusado, somente compatível à plena ciência acerca da origem criminosa do auto.

Nessa linha de entendimento se afere a ausência de indicações concretas sobre o suposto autor da solicitação ao réu para que trouxesse o veículo, não sendo crível fosse inocente a aceitação para receber e conduzir o veículo nas circunstâncias expostas pelo réu, mormente, contando com passagens criminais por crimes patrimoniais.

Ao receber o veículo subtraído há doze dias de sua apreensão em poder do acusado e nas circunstâncias expostas em sede de interrogatório, está a se evidenciar a presença do dolo, especialmente, a ser considerado o exíguo espaço de tempo desde a subtração à apreensão do bem (doze dias), indicação precisa de que o bem contou com paradeiro restrito aos conhecedores dos meandros do crime, exercendo o réu a tarefa de dar aparente circulação ao bem, visando destiná-lo ao lucro comum de seus pares, não incorrendo o réu em mera culpa.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno RICHARD ROGER DE OLIVEIRA PEREIRA incurso no artigo 180 caput do Código Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal, à qual acresço a fração de 1/6 em razão da reincidência gerada pela condenação por roubo majorado pelo concurso de

agentes, com trânsito em julgado em 17/11/17 - 31ª Vara Criminal, resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

A pena será cumprida em regime inicial semiaberto, não se mostrando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito suficiente à prevenção e reprovabilidade da conduta, atenta à recente condenação por crime de roubo, impondo-se, desse modo, o rigor intermediário à aferição de mérito à reinserção no convívio social.

Ao que parece, por ora, a liberdade se mostra ao réu como meio para reiterar ações criminosas, com o comprometimento da ordem pública, fundamento pelo qual mantenho a prisão cautelar - artigos 312, 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º do Código de Processo Penal.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de junho de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA